

통고처분 벌금상당액 가중·감경 사유 및 비율(제3조제1항 관련)

구분	사 유	비율
가중	세관의 소환조사 등 출석요구에 3회 이상 불응하거나 허위자료 제출 등 세관의 조사를 의도적으로 방해한 것으로 판단되는 자	+10%
	압수수색 및 신변수색시 증거물을 은닉·인멸·훼손한 자	+20%
	정당한 사유 없이 임검수색에 불응·도주하거나 공범의 도피를 방조한 자	+15%
	관세행정 주변 종사자 ¹⁾	+30%
	「관세법」 제268조의2, 제269조부터 제271조까지, 제274조, 제275조의2, 제275조의 3, 제275조의 4, 「수출용원재료에 대한 관세 등 환급에 관한 특례법」 제23조, 「자유무역지역의 지정 및 운영에 관한 법률」 제56조부터 제59조까지, 제62조 및 제65조, 「자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률」 제44조에 따라 통고처분 또는 벌금 이상의 형의 선고를 받고, 그 집행이 종료되거나 면제받은 날부터(통고처분 면제의 경우는 처분 면제일, 집행유예의 경우는 형의 선고일) 2년 이내에 다시 위 법조항에 해당하는 위반행위를 한 자	
	2범	+30%
	3범 이상	+50%
감경	범칙조사 중(해당 사건에 대한 통고처분 또는 고발 전까지) 해당 사건에 대하여 부족세액(가산세를 포함한다)을 자진 납부한 자. 다만, 부족세액의 일부를 납부한 때에는 납부하여야 할 전체 금액 중 자진 납부한 금액이 차지하는 비율만큼 감경한다.	-50%
	심신미약자, 청각 및 언어 장애인, 「관세법」 제269조·제270조·제274조의 범죄를 예비한 자	-50%
	「관세법」 제255조의2에 따라 관세청장이 공인한 수출입 안전관리 우수 공인업체	
	AAA등급업체 ²⁾	-50%
	AA등급업체	-30%
	A등급업체	-15%
	「관세법」 제38조제3항, 「수출입 안전관리 우수업체 공인 및 운영에 관한 고시」 제18조의2에 따라 정기 수입세액 정산업체로 지정된 업체	-15%
	세관의 조사개시 전에 자수한 자	-50%
	세관의 소환요구에 순순히 응하여 조사개시부터 종료시까지 범행을 자백하고 증거를 제출하는 등 조사에 적극 협조한 자(다만, 다른 수사기관에서 해당 사건에 대한 조사를 이미 시작한 경우는 제외한다)	-15%

수출업자(「대외무역법」에 따른 수출을 포함한다)	전년도 ³⁾ 수출실적이 미화 300만 달러 이상	-30%
	전년도 수출실적이 미화 100만 달러 이상 300만 달러 미만	-20%
	전년도 수출실적이 미화 50만 달러 이상 100만 달러 미만	-10%
	제조업자(사업자등록증에 제조업자임이 명시된 자로서 실제로 제조업을 영위하는 자)	-20%
	「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업	
	법규준수도 ⁴⁾ 95점 이상	-50%
	법규준수도 90점 이상 95점 미만	-30%
	법규준수도 80점 이상 90점 미만	-15%
	장애인 고용 우수기업(「장애인고용촉진 및 직업재활법」에 따른 장애인 고용률이 100분의 3 이상인 기업)	-20%
	사업재편계획 승인기업(「기업 활력 제고를 위한 특별법」 제10조에 따라 산업통상자원부 등 주무부처의 사업재편계획 심의위원회에서 승인받은 기업)	-20%
감염병, 지진, 화재 등 재난사태로 인해 재난 발생 이후의 수출 혹은 수입실적이 전월 또는 전년평균 대비 20% 이상 감소한 기업 (다만, 재난의 발생·치료·복구 기간 중 통고처분하는 경우에 한한다)		-20%
	해당 사건과 관련하여 공범자 등을 제보하거나 타인의 범죄사실 및 증거를 제보한 자	-10%
	수출유공 또는 납세유공으로 관세청장 이상의 표창을 수상한 자	
	2회 이상	-15%
	1회	-10%
사회적 약자 ⁵⁾ 로 인정되는 자		-15%

1) 「관세사법」 제7조에 따른 관세사, 같은 법 제17조의2에 따른 관세법인, 같은 법 제19조에 따른 통관취급법인등, 「관세사의 직무수행에 관한 고시」 제2조에 따른 직무보조자, 「관세법」 제135조에 따라 입항보고를 하는 선장·기장, 같은 법 제136조에 따라 출항허가를 받는 선장·기장, 같은 법 제145조에 따른 선장·기장의 직무 대행자, 같은 법 제154조에 따른 보세구역의 운영인·화물관리인·보세사, 같은 법 제222조에 따른 보세운송업자등, 같은 법 제225조에 따른 선박회사·항공사(업무 대행자를 포함한다) 및 법령에 따른 허가·신고·등록 없이 이상 나열한 자의 업무를 행한 자

2) 「수출입 안전관리 우수업체 공인 및 운영에 관한 고시」 제5조에 따라 관세청장이 결정한 등급으로, 위반 행위일의 등급

- 3) 통고처분일이 해당하는 연도의 직전년도 1월 1일부터 12월 31일
- 4) 「통합 법규준수도 평가와 운영에 관한 고시」에 따라 관세청장이 정한 평가점수로 위반 행위일이 속한 분기의 평가점수(해당 분기의 평가점수가 산정되지 않은 경우에는 직전 분기의 평가점수). 단, 위반 행위일을 기준으로 최근 2년간 측정대상 신고건수가 없어 위반 행위일이 속한 분기에 평가점수를 산정할 수 없는 경우에는 감경을 적용하지 않음.
- 5) 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급권자, 「국민기초생활 보장법」에 따른 차상위계층 중 「의료급여법」에 따른 의료급여대상자, 「국민기초생활 보장법」에 따른 차상위계층 중 「한부모가족 지원법」에 따른 보호대상자, 「국민기초생활 보장법」에 따른 차상위계층 중 자활사업 참여자, 「재난 및 안전관리 기본법」에 따라 재난사태가 선포된 지역 또는 특별재난지역에 거주하는 자, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 개인회생절차 개시 결정자, 「고용보험법」에 따른 실업급여수급자